

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4736/2537

นาย บุญ ธรรม สมบูรณ์ สงค์
บริษัท การบินไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 575, มาตรา 583

โจทก์รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจบริหารสูงสุดของจำเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของโจทก์ ถือได้ว่าเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยชอบและโจทก์ก็มีได้ทำงานกับจำเลยจนเกษียณอายุโจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิประโยชน์ในเรื่องบำตรโดยसारเครื่องบิน

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ต่อมาวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2526 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างว่าโจทก์ร่วมกับนายบุญสร้าง เจียมปรีชา และร้อยเอกวีระศักดิ์ แดงประเสริฐซึ่งได้รับแต่งตั้งจากกรรมการผู้ำนวยการใหญ่ของจำเลยให้เป็นกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ขอร่วมดำเนินการรับส่งผู้โดยสารโจทก์ได้มีพฤติการณ์ไม่น่าไว้วางใจในการจัดดำเนินการให้กรรมการผู้ำนวยการใหญ่ทำสัญญาในนามจำเลยกับนายสมาน ศรีศุภผล โดยนายสุเมธ ศรีศุภผล ผู้รับมอบอำนาจซึ่งภายหลังได้จดทะเบียนเป็นบริษัทซีเฮโรเน คอมเมอร์เชียล จำกัด คือ 1. โจทก์รายงานเท็จต่อผู้

บังคับบัญชาว่าบริษัทซีโรเน คอมเมอร์เชียล จำกัดมีประสบการณ์ด้านบริหารแท็กซี่
โรงแรมมาแล้ว โดยความจริงบริษัทดังกล่าวยังไม่ได้จัดตั้งขึ้นและยังไม่มี
ประสบการณ์2. โจทก์รวบรัดจัดเสนอให้จำเลยทำสัญญาโดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบว่า
ด้วยการจ้าง ซึ่งต้องประกวดราคาหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ3. กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
ของจำเลยทำสัญญากับนายสมาน ศรีสุภผลโดยเข้าใจว่าเป็นบริษัทจำกัด ครั้นจำเลย
จะเลิกสัญญา บริษัทซีโรเน คอมเมอร์เชียล จำกัด ก็จะเรียกค่าเสียหายจากจำเลย
จำเลยจึงไม่อาจเลิกสัญญาได้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย4. โจทก์รู้จักกับผู้ถือ
หุ้นและกรรมการบริษัทซีโรเน คอมเมอร์เชียล จำกัด มาก่อน และโจทก์มีผล
ประโยชน์ในบริษัทดังกล่าว จึงได้จัดทำสัญญาโดยไม่บริสุทธิ์ใจ ปราศจากความเที่ยง
ธรรม และ 5. โจทก์ร่วมพิจารณาร่างสัญญาที่หละหลวมผิดวิสัยพนักงานระดับผู้
อำนวยการ นอกจากนั้นขณะทำสัญญาก็ไม่มีสัญญาค้ำประกันของธนาคาร การที่
จำเลยเลิกจ้างโจทก์ดังกล่าวมานั้น จำเลยไม่ได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิด
ของโจทก์เพื่อลงโทษทางวินัยตามระเบียบเหตุเลิกจ้างตามที่จำเลยกล่าวอ้างเลิกจ้าง
โจทก์มาดังกล่าวไม่เป็นความจริงทั้งสิ้น การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้ตั้ง
กรรมการสอบสวนตามระเบียบไม่ปรากฏเหตุแห่งความผิด เป็นการเลิกจ้างโจทก์โดย
ไม่เป็นธรรม ทำให้โจทก์เสียชื่อเสียง และจำเลยเลิกจ้างโดยไม่ได้ออกกล่าวล่วงหน้า
การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนเกษียณอายุทำให้โจทก์เสียหายและเสียสิทธิประโยชน์
ที่จำเลยได้ให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุและครอบครัวโดยสารเครื่องบินของจำเลย
โดยไม่เสียค่าโดยสารปีละ 2 ครั้ง ขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากการ
เลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ
เจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินสองรายการดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับให้
จำเลยให้สิทธิประโยชน์แก่โจทก์และครอบครัวที่จะโดยสารเครื่องบินของจำเลยโดย
ไม่ต้องเสียค่าโดยสารปีละ 2 ครั้ง ด้วย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีสิทธิขอให้จำเลยให้สิทธิโดยสารเครื่องบินแก่โจทก์และครอบครัว เพราะตามระเบียบของจำเลยกำหนดไว้ว่าเป็นการให้ จำเลยมีสิทธิจะยกเลิกเรียกคืนหรือระงับการใช้บัตรโดยสารนั้นเป็นการชั่วคราวหรือตลอดไปเมื่อใดก็ได้ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์เป็นข้อสุดท้ายว่า โจทก์มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและบัตรโดยสารเครื่องบินสำหรับโจทก์และครอบครัวถ้าโจทก์ได้ทำงานต่อไปจนเกษียณอายุนั้นเห็นว่า เมื่อศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจบริหารสูงสุดของจำเลยในเรื่องที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของโจทก์ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยชอบและโจทก์ก็มิได้ทำงานกับจำเลยจนเกษียณอายุ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องสิทธิประโยชน์ในเรื่องบัตรโดยสารเครื่องบินตามฟ้องได้

พิพากษายืน

(สวรรณค์ ศักดารักษ์-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ